局處把它提出來，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

謝謝 Ingay Tali 穎艾達利議員，請蔡育輝議員發言前，我最後做一個小小的補充，就是我覺得這整件事情，我們的政策理念是要把房屋做最有效的利用，現在最大的問題是，請教一下局長，在我們臺南市持有最多房屋的個人持有幾戶？那如果是一個法人持有最多房屋的數字呢？

財政稅務局李局長建賢：

法人不在我們的統計內，我們現在統計的都是自然人，有一位持有人有 94 戶。

主席：（朱議員正軒）

那他這 94 戶裡面，有拿出來做出租做利用的話，他的稅率就不同，對不對？

財政稅務局李局長建賢：

他就會適用 1.5%。

主席：（朱議員正軒）

所以我們其實已經有開了很多的方法，不是只要多屋，就一定會被課多稅，問題的重點是他是不是空屋，是不是有被利用，如果今天你持有 90 幾戶，但是你有真的把那 90 幾戶投入租屋市場，或是其他利用的話，基本上，是不會被課到 2.0 新制的多屋稅率的。

財政稅務局李局長建賢：

不會。

主席：（朱議員正軒）

對，所以我還是希望可以在強調一下，我們不是針對多屋的人，就要課很多的稅，而是如果你多屋，我們希望你把它拿出來做有效的利用，這個對我們整個房市的健全會有幫助，我以上再做這個補充。

不好意思，因為 3 點的時候，有一個工務委員會開會，所以工務局長在這邊等很久了，如果等一下我們到 2 點 50 分，還沒有討論到工務局的案子，局長可能會跟大家請假一下，謝謝陳局長。我們現在請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

住在市區的人，根本不了解我們鄉下地方，合併之後，溪北邊緣化，人口減少、工商不振、稅收減少，你們一直強調叫我們拿出來租人家，但都是 50、60 年的老房子了，誰要租？財政稅務局長在公聽會講得很清楚，可以拿出來出租的差不多都是原臺南市的，我們溪北老房子拿出來誰會租？這就是我一直要強調的倉促立法，你要打房，可以用銀行法來說就好，財政稅務局長，你要講清楚給大家聽。然後我覺得主席你們都欺負我們國民黨的，我們沒有委員，你們都照主席在說你們的意見，我就覺得很沒譜，我們都是 50、60 年的老房子，誰要租？大家都要租新房子，誰要租老房子！過去長輩留下來的聚落要租給誰？我覺得要立法資料，就要準備齊全，透過政黨協商來幫助需要幫助的人，我也強調過，資訊不完整對稱之下，我提的案才少 4 億多，你說市區的人有需要嗎？我很生氣「財務重分配」這句話，這是強者、有權勢的人透過法令打壓弱者的行為！我們 35 位議員連署，希望法規委員會的委員，要適當尊重，不要只說你們的意見跟看法，但因為我不是委員，你們要講自己的，我也沒辦法，可是如果你們處理得太過分，主席

裁決的不合理，我會有意見，我在大會的時候會說。我可以接受政黨協商一個版本，「莫忘天下苦人多」，以前使用建照越來越便宜，稅率越來越低，結果賴清德違法回溯徵收15年，多收了42億，這樣合理嗎？

我希望透過政黨協商，導出一個大家可以接受、讓百姓減輕負擔的結論，特別是針對那5.2萬人。局長，我提醒你，你是地方的政務官，你是我們的財政稅務局長，不是中央的財政局長，你常常尊重中央，我聽了很不高興，要尊重地方的意見，跟市長跟議員說好，多少減少一些稅金，現在民間企業艱苦的很多。我尊重主席的決議，可是也不要忽略我們35個人的連署。

林議員冠維：

我這邊的建議是送政黨協商，也希望主席裁示一下。

主席：（朱議員正軒）

謝謝冠維議員，我們請Ingay Tali穎艾達利議員。

Ingay Tali穎艾達利議員：

謝謝主席，謝謝蔡議員，其實也沒有不尊重蔡議員這邊提案委員的意見，因為剛剛主席已經有先做預裁，就是要把這個案子送政黨協商，第二就是剛才蔡議員講的，我非常深有同感，一些偏區真的是老宅，所以針對這一塊，要麻煩蔡議員也好、財稅局也好，我們先預算一個標準出來，看多少年份以上的、怎麼樣財產價值以上或怎麼樣形制的，比方是磚瓦房等等，要按照這個稅率來課，好像又說不大過去，所以可不可以你們私底下先跟蔡議員了解一下，剛剛蔡議員講到的這些實際房產狀況，有沒有出租可能性，你們說你們要鼓勵出租，但要是他沒有出租可能性來講，其實也沒辦法，你們跟他聊的結果，其實也會併入你們將來要徵詢其他縣市意見，或者是送報財政部的意見，我覺得這是一個很好的發想，至於剛剛主席已經預裁，包括冠維委員跟啟維委員也都有意見說按照剛剛主席裁示，把這個案子送政黨協商之後再來做實質審查，我希望這一點蔡議員不要動怒，我們這個是共識，我們尊重主席，是我比較囉嗦而已。

主席：（朱議員正軒）

謝謝Ingay Tali穎艾達利議員，我們請李啟維議員。

李議員啟維：

這樣聽起來討論是要政黨協商，蔡議員不愧是資深又內行的議員，因為原本聽財稅局會覺得他們有他們的立場。房價等等是整個大環境的問題，這些也是會去面對到的問題，這次2.2、2.4、2.8的修正，就是看面對這個問題，要做怎麼樣的處理，但蔡議員講的問題也很深入，他講的房子要租也很難租，這個問題要去盤點區域，並納入考量思考，我想這個也是需要協商一下。

主席：（朱議員正軒）

謝謝啟維議員，我想本案除蔡議員提案外，有跨黨派議員連署，包括民進黨16位、國民黨10位、無黨聯盟8位，共計34位，因為本日審查尚須進行政黨協商，感謝Ingay Tali穎艾達利議員、林冠維議員還有李啟維議員，他們剛剛也都有講到政黨協商的事情，即便本席對這個提案還是有一些顧慮，但是因為要尊重議會這麼多跨黨派議員的連署，所以我認為我們就把這個案件送政黨協商，才能進入後續的審查。

本修正案審查結果交由本會政黨黨團協商，再提送大會進行二讀會，休息5分鐘後

繼續審查法規議題2號案。

《休息5分鐘》

主席：（朱議員正軒）

為了節省時間，我們接著來繼續審查議員提案2號案，修正「臺南市市區道路管理自治條例」第四條、第七條、第九條、第十八條、第二十八條等條文」，本案由周嘉韋議員、謝舒凡議員、林依婷議員及李宗翰議員等4位議員共同提案，針對修正條文工務局提供一份修正的參考文件，現在先請工務局說明後再進行討論，請工務局長。

工務局陳局長世仁：

主席、各位議員先進以及各位與會的人，大家好，有關於臺南市政府市區管理自治條例的部分修正條文，最主要是為了維護市區道路的使用安全，包括保障用路的人權益等，大概修正了第四、第七、第九、第十八、第二十八條等相關條例，但是因為目前中央的國土管理署正在修訂市區管理自治條例的相關條文，所以我們是不是要等修正條文都能夠完善了以後，再來做接續相關的處理，以上報告。

主席：（朱議員正軒）

謝謝局長，工務局陳局長剛才已經說明，中央即將修法，是否待中央完成修法後，再請市府配合提案修法，請問各位同仁有沒有意見？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不好意思，這樣聽起來意思就是先把這個案子擱置掉，我記得在大會的時候，有提過提案人有這個想法，但是即便它擱置，我仍有一個前提要跟大家提醒一下，第一、如果到時候要處理像第7條這樣案子來講，它會要求一個年度內，一定要在一定的時間內做檢測等等，在思考這個東西，請務必要考慮到國家賠償法第三條第一項的規定，也就是說到時候，如果你們沒有按照這上面約定的時間去做修復，到時候如果真的發生對人民有財產損害或身體、人身自由的傷害來講的話，它在我們要舉證國家賠償的免責責任時，可能對公部門來講會有一些限制的狀況，這點要特別注意。再來針對人行道、道路需要做怎麼樣整平的設計，我們絕對沒有意見，也絕對尊重，但是也麻煩一下，儘可能直接把身權法第54條關於無障礙的設計要求規定也納進去，就算我們這個案子沒有擱置，比方我們這次的修正草案第十八條的第二項「人行道應由管理機關負管理維護之責，且應符合中央目的事業主管機關所規定之無障礙相關法規」等，諸如這樣的設定，如果到時候中央修法，還是沒有把這個東西列進去的時候，臺南市自己一定要做出行人友善的事情，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

謝謝Ingay Tali 穎艾達利議員，各位同仁還有沒有意見？那本案停止討論，予以擱置，待中央完成修法後，再請市府配合提案修法，請問各位同仁有沒有意見？好，今天3案全部審查完畢，有關議員提案1號案審查結果交由本會政黨協商，再提送大會進行二讀會，原定10月28日法規委員會第二次議案審查會議不召開，請議事人員通知議員。

下午議程到此結束，謝謝市府各局處首長率同仁的列席、本會議員同仁的出席、媒體好朋友採訪以及網路鄉親朋友的收看，散會。

臺南市議會第4屆第6次定期會法規委員會議題1號案論述資料

財政稅務局 114/10/23

一、 背景說明:

113 年 7 月起施行房屋稅 2.0 新制(下稱 2.0 新制），將非自住房屋稅率調高至 3.2%-4.8%，政策目的為鼓勵多屋族釋出房屋至租賃市場，促進房屋有效利用，但本市 98.4%房屋所有人持有 3 戶以下房屋，並不受 2.0 新制影響。114 年房屋稅因 2.0 新制施行較 113 年增收 8.2 億元，扣除自然成長 2.2 億元，因稅率調整增加約 6 億元。其中 2.8 億元來自約 1 萬人的多屋族，約 2.9 萬戶空置未有效利用而承擔高稅率，繳納較多房屋稅，這也是原政策目的。另 3.2 億元來自 5.2 萬戶屋主因故無法遷入戶籍，導致須適用非自住房屋的稅率，是目前待解決的問題。

二、提案影響:

（一）僅修正其他住家用稅率顯不合理

提案僅修正非自住房屋稅率降為 2%-2.8%，未通盤考量房屋稅制，造成非自住用稅率低於出租房屋稅率，破壞原稅制設計鼓勵多屋者出租或是出售的政策功能，將成為抑制炒房全國性政策的破口。

（二）造成法律不穩定

2.0 新制是全國性政策，剛施行不久，抑制房價飆升及鼓勵出租的政策效果尚未完全呈現，貿然調降稅率造成法律不穩定。

（三）擴大財政缺口

新版財劃法施行後本市的中央補助款已大幅減少，而本次提案將使本市再減少 4.2 億元稅收，如未同時規劃替代財源，將承受更大的財政衝擊。

三、解決方案:

因特殊原因無法設立戶籍者為本次提案問題的核心，本局已有因應對策:

(一)應個案認定適用固定稅率 2%:依房屋稅條例第 5 條與第 15 條第 1 項第 9 款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第 4 條規定，共 12 類房屋不計入全國持有應稅房屋戶數及差別稅率適用項目，可適用固定稅率，其中第 12 類為其他經財政部核定之房屋，目前財政部已訂頒 5 類房屋不適用差別稅率採固定稅率，故此方法為具體可行。(如附件)

(二)本局於 114 年 10 月 21 日拜會財政部賦稅署:向財政部爭取特殊原因無法設立戶籍者並按固定稅率 2%課徵，財政部賦稅署已允諾審慎研議。

附件

依「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第4條規定採固定稅率，不計入全國總持有非自住住家用應稅房屋戶數及適用差別稅率項目：

1. 供住家使用之公有房屋。
2. 經目的事業主管機關認定符合住宅法第19條規定興辦之社會住宅。
3. 符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條第1項規定之租賃住宅。
4. 經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍及其附設員工餐廳。
5. 依建物所有權狀或使用執照登載，屬區分所有建築物專有部分以外之共有部分，並領有單獨建物所有權狀。
6. 專供停放車輛使用之停車空間。
7. 公同共有房屋。
8. 經目的事業主管機關依長期照顧服務法及老人福利法規定許可之長期照顧服務機構及老人福利機構，提供其服務對象住宿之房屋。
9. 經直轄市、縣(市)政府依文化資產保存法登錄公告供住家使用之聚落建築群、史蹟及文化景觀。
10. 屬促進民間參與公共建設法第8條第1項第1款規定民間參與公共建設案之公共建設、附屬設施或附屬事業，其供住家使用之房屋。
11. 於課稅所屬期間之上一年7月1日至當年2月末日焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度之房屋。
12. 其他經財政部核定之房屋。

★財政部113年10月30日令釋以下3類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 所得稅法第11條第4項規定之機關團體所興建且無償供行政院公告之災區受災居民居住使用之房屋。
2. 符合產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第46條規定之住宅，且依同辦法之主管機關所定方式供出租使用。
3. 法人住宅所有權人委託租賃住宅市場發展及管理條例規定之租賃住宅代管業或出租予同條例規定之租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用一年以上之住宅。

★財政部114年10月16日令釋以下2類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 經目的事業主管機關依相關法律許可設置之下列機構提供其服務對象住宿之房屋：
   (1)依身心障礙者權益保障法第 63 條許可設立之身心障礙福利機構。
   (2)依護理人員法第 16 條許可設置之一般護理之家或精神護理之家。
   (3)依精神衛生法第 22 條許可設立之精神復健機構。
   (4)依兒童及少年福利與權益保障法第 82 條許可設立之安置及教養機構。
2. 財團法人或寺廟登記之宗教團體所有，未與傳教佈道之教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿之房屋。

臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄
法規委員會第2次議案審查114年12月2日上午　　記錄：王念慈

主席：（陳議員皇宇）

本委員會出席的議員 Ingay Tali 穎艾達利議員、林冠維議員、本席及現場的首長，還有現在從從容容進來周嘉韋議員，介紹與會人員：文化局黃局長、法制處楊處長、人事處游處長、財稅局、主計處各局室主管、新聞媒體好朋友，以及網路收看的鄉親，大家好，今天是 114 年 12 月 2 日禮拜二，上午進行第 6 次定期會法規委員會第 2 次議案審查會議，本次預定審查市府提案 4 案、法規市提 2-5 號案，如果未完成審查，下午 1 時 30 分進行第 3 次會議繼續審查。

現在開始審查三讀議案，請看綠色本議案審查資料，請翻開第 2 頁，市府提案 2 號案制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，因為這個草案比較特別，有比較多細項的部分，需要大家去理解、了解，請文化局黃局長先說明，同時也做一個簡報，好不好？

文化局黃局長雅玲：

主席、各位委員，大家早安，現在要進行的是制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，請宜珊技正快速的說明一下。

文化建設科蔡技正宜珊：

制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案說明簡報(詳附件)。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝說明，文化局審查的參考資料放在各位同仁的桌上，包括文化部同意設立行政法人的相關資料，都請參閱，現在開始進行逐條審查，請問各位同仁有沒有意見？請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，我想這個案子雖然剛剛很快速地去聽，乍聽之下貌似沒有什麼太大的問題，但是不好意思，我覺得還是把那些關於純粹對於歷史或老街，這種情感上緬懷的情緒性東西拿掉之後，回到正常制度的設計。

老實說，我當然也是很期待這些舊的房舍或者是城市的記憶，能夠被更妥善的去保存，然後創生出新的意義，但是實際上，我們這樣做是不是允當，現在這個做法會不會有什麼還必須要再多考慮斟酌的部分，特別是這個法規跟這個草案，以及它的架構，是在這一個會期的這一次提案才提出來的，也就是過去其實完全沒有做相關的討論。

我必須先說，你要去訂這樣的一個制度，其實以臺灣的法制來看，是一個比較少數的例子，如果今天針對老街街區要重新整治，老房舍要怎麼樣做，過去習慣的做法，可能會是由行政組織當中的某一個單位，比方像臺南就是文化局，文化局轄下會有一個業管科，這個業管科會負責這個業務，通常會這樣做。

現在變成是因為可能受限於行政的人力，臺南市就一直被綁在 6021 這個部分，真的也要拜託人事處要往上提出來，就因為人手不足，所以變成這樣的事情會怎麼做？第一種方法就是把這個業務委外，每次用招標的方式委外，第二個部分就是成立一個另外的

單位，就是比方不管設基金會也好，或者是設行政法人也好，會有這種狀況，其實最大的問題都是因為我們自己組織的人力不足，人力不足的狀況之下，6021 的法定編制沒有辦法做的話，就只能用約聘僱，要用約聘僱來說，他變成是一個定期間的，可能 1 年、2 年、5 年、10 年等等，這樣的人員是不是夠穩定、是不是夠專業、是不是能夠 routine(規律)的去執行這個業務，就會有問題，就不能做，所以才會去發展出這種新的狀態。

這個法規整個大概去看，包含剛剛的介紹，其實也透露出一個痕跡，這個其實並不是臺灣法制當中產出的東西，它是一個絕大量採用歐美的方式去產生的，特別他們在一些文化組織、經濟組織等等，都會用這種方式去做，這個前提是這樣，這個前提會有一個很大的困難，就是監督方式在臺灣會變得很奇妙，首先是我們並沒有像歐美國家採用這種方式的的法制，它有一個完整、完善的聽證制度，我們如果只仰賴中央到地方議會系統，常常就是因為我相信以臺南市議會來說，每個議員都有很多的工作要做，臨時丟這個案子，如果對於這件事情從頭到尾也不清楚，也不是像歐美選舉出來的，從地方社區開始往上走，可能在產銷人、法務、財報個別都有相關的經驗，可以去看財報，可以去看所謂募捐的東西，看懂了，可以提出適切的監督。

但是，在臺灣的狀況，這個通常是辦不到的，我只能這樣說，臺南有一個比較標誌性的行政法人，就是台南美術館。台南美術館的問題，我想大家都很清楚，所以是不是透過這個乍看之下沒有行政法人，實際上，就是一個新設行政法人的方式去做這一件事情合不合適？再來，第二個部分是老屋及街區等等，其實會涉及有的是公有財，有的是私有財。私有財的部分，又包含了個別擁有的或者是因為繼承關係而公同共有的，它的產權部分就會比較不好處理，然後經費的來源，包含公部門負擔多少比例，民間私募固然是一個方式，但是會各占多少比例？這個東西的運作會怎麼樣？當然包含剛剛提到更多就是有關於行政監督。

因為必須透過行政系統，行政法人，基本上應該是看行政監督的方式，再者就是老屋。在臺灣這種把土地與房產列為稀缺物資的狀態之下，會延伸包含房價問題、地價問題及都市規劃，這部分是不是一個行政法人可以去處理的，我們說快一點，現在很多臺南的老屋和街區是由外地人投資，投資的方式非常簡單，比方我在 A 這個地方，我們說快一點，可能是 20 坪賣 400 萬，投資客過來就說 600 萬跟你買，當然我這邊爽啊！我就想比別人多 200 萬，當然賣啊！然後他買了 600 萬之後，到處就是可能買個幾戶，這樣 2、3 戶都是 600 萬的，然後這邊就會誤以為這個地方有這個價值，然後大家就以 600 萬自居，然後接下來就可以用 600 萬再把它拋售掉，前提是什麼？前提是在談這個 600 萬之前，他早就用 100 萬、150 萬買了一大堆，這種方法其實很多，甚至包含臺南市政府也會跟著起舞，然後去吹捧這些所謂北邊來的觀光客、文創業者等等，後來他們拍屁股走了，錢也賺到了，結果倒楣的是這個地方的在地房價，所以涉及的東西是非常廣的，因為剛剛主席已經喊說是不是要來做逐條審查，我個人老實說，我覺得這個事情要保守一點，純粹個人啦！我還是強調，我非常希望這些關於臺南的歷史記憶，應該要被妥善的保存與好好的管理，但是在這件事情之前，關於這部份是不是要更多的討論，我個人會比較建議，還是要回歸到大會裡面去做過專案報告之後，才能夠去進行關於法規的設計，這是我個人的期待，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝 Ingay Tali 穎艾達利議員表達他的想法，我們也歡迎楊中成議員來參與本次會議，請翻開綠色本第 6 頁自治條例草案，相關這些問題的討論，文化局局長，有沒有要回覆 Ingay Tali 穎艾達利議員？

文化局黃局長雅玲：

謝謝主席。回應一下剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員所提到的幾個問題。因為剛剛一開始提到，這的確是一個比較少數的案例，很多的案例，好像是從歐美的方向來進行參考。其實回顧一下，就是在 2008 年的時候，當臺灣開始進行文創法規建立的時候，基本上，整個法規大概也是從英國系統來進行相關的發展，所以我們並不是去找一個很陌生的狀態，而是去找出一個更可行的狀況，過去相關的歷史街區也好，或者是老屋的推動也好，主要的業管科事實上是在文化建設科，的確碰到一個狀況是，過去大概就是用委外的調查案，然後去進行相關的補助，可是這樣的補助事實上也遇到了一個問題，因為有很多老屋的產權，的確是公有的好處理，但是私有的部分，事實上的確會有一些問題，所以其實會透過部分的補助和財產擁有者的投入，一起來進行修繕，可是修繕之後，怎麼樣去創造更有效的利用價值，這個部分事實上是卡關的第一個問題，就是如果按照現行的狀況來進行思考的時候，其實就少了一個所謂的投資機制。

在整個創意產業的發展機制裡頭，事實上，也不斷的去強調社會投資報酬率的概念，從社會投資報酬率的概念裡頭，怎麼讓老屋能夠更有效的去進行，除了修繕之後的一個循環，就是這一個案例所想要去推動的方向，剛剛其實也有提到，就是私有的房子，修繕之後的下一步，其實也可以看到，目前因應未來高齡化的社會，國家也推動了以房養老，這樣的一個機制，也是去思考怎麼讓這些屋子與長期照護可以有一些關聯，推動的經理人平台，其實也是在一個整體營運的考量，也避免房價成為一個被操作的工具，讓整個產業可以更健康的去進行發展。

剛剛在簡報裡頭有提到英國鐵橋谷博物館的概念，與我們現在做老屋修繕及街區事實上是非常相似的，可是我們現在只能夠去處理到就是這個街區的立面，但是如果可以從 1 個街區、2 個街區、3 個街區構成一個城區的時候，事實上就會造成不一樣的影響，就會牽扯到異業結盟與投資的合作，也因為這樣的一個考量，所以透過經理人平台，才有辦法在地方資源與投資資源裡頭去做一個平衡，以上快速的說明，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝文化局局長，請 Ingay Tali 穎艾達利議員先來回覆。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。不好意思，我不是要跟你吵架，我想這件事情要麻煩先取得這個認知，主要我剛剛說的監督部份，大家可能過去都會聯想，反正議會就是希望什麼都管到、什麼都有意見，不是這樣，我講的不是，以臺南市來說，就假設已經成立了，我今天說的不只是臺南市的立法機構，對於這一個單位的監督，而是這一個單位如果做成了之後，他對他想要處理的範圍，也就是目標對象，因為按照這個法規，目標對象就是所謂的歷史老屋，對不對？歷史老屋、歷史文化景點、有形文化資產，根據你的第 4 條就是你的一個監督的對象，這個單位要去監督的對象，我請問一下，這個單位對於所監督的對象

，有什麼武器？你剛剛說的很好，就是它不會被拿來做操作，它不會怎樣，它可以怎麼樣，但是問題是，它如果不這麼做呢？如果它只是拿了公部門或是民間共同募資這一個平台的資材、資源，去做新的維護跟新的調整了之後，但是拍拍屁股就走了，並沒有按照這個行政法人將來跟它所簽立的那種合作方式、合作協議，或者是準備要走的方向、營運的方向等等去做的話，你能拿它怎麼辦？整部法規完全沒有武器，這樣懂我的意思了嗎？我們說的監督不是嘴巴唸一唸，就像可能對臺南市的各局處官員來說，已經習慣反正你們的武器就是叫過來罵一罵，1 年 365 天可能就叫過來罵兩次，這個不是監督，是如何可能的可以防止這些受有利益者，不管是來自於公資源或者是民間的資源，或者是對於這個文化館裡的期待，如果它一旦不遂行的時候，拿它有沒有辦法?在這個案子裡面完全就沒有辦法。

我可以理解，因為這是在新設法規的時候，非常容易基於性善論，或者是基於理想性和天真而容易出現的狀況，這個是在法規制定本來就會這樣，你可以去問法制處的處長就會知道，主要的法律是這樣，但是前提就是法之所以能夠遂行，就必須要有一個一旦不遂行了之後，要怎麼去約制，我們要有那個軛，就是牛嘴巴裡面咬的那個東西，要能夠去怎麼樣去停止它、阻止它，甚至挽回它，在這個法規設計，在你們的制度設計裡面是看不到的，問題還有更多，我就一步一步看你要跟我說到哪邊，我就跟你說到哪邊。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝 Ingay Tali 穎艾達利議員，我想這一案請容許我們先休息個 5 分鐘，大家一起來討論，完了之後再討論一下，是否要轉移到大會去討論，先休息 5 分鐘。

《休息 5 分鐘》

主席：（陳議員皇宇）

感謝大家熱烈的討論，我們先回座一下，開始開會。我先介紹一下朱正軒議員到場，很感謝他參與開會，因為他到場，所以我們激烈的討論了一下。

針對這一案，其實我們這幾位議員與局長也在討論一下，如何詳實的把資料以及管理單位，還有管理範圍，甚至未來要變更的部分，其實蠻多細項，主要文化局這邊先做的話，文化部給文化局，然後之後會當全臺灣的一個 model，我想這個部分的細節，是否可以移到下次定期會安排專案報告，把細節的部分再提出來，應該時間上沒有非常的急迫性，好，okay，既然沒有那麼趕，我們幾位議員還有剛剛跟大家開會討論，請於下次定期會安排專案報告的議程，針對行政監督、財務、稅務還有罰則等，一起來做討論，好不好？okay，謝謝。先休息 2 分鐘，這個議案與會人員就可以先行離開。

《休息 2 分鐘》

主席：（陳議員皇宇）

請各位議員同仁就位，繼續審查市府提案 3 號案，請看綠色本第 28 頁，它是修正臺南市攤販管理自治條例第 6 條草案，請經發局張局長先行說明本次修正議案的重點，請

。

經濟發展局張局長婷媛：

主席、各位議座先進大家好，這次要修正的是臺南市攤販管理自治條例第 6 條。因為在上一屆議會期間，有蠻多議座們關心有關於攤販管理條例裡面核准能不能申請展延的這一塊，條例裡面原本是只有 3 年的時間，現在希望能夠 3(年)加 3(年)，就是 3 年內如果沒有重大違失的話，繼續准予可以展延 3 年，3(年)加 3(年)，原本的只有 3 年的一個限定是仿照雙北，就是新北和臺北的方式，現在 3(年)加 3(年)可以在滿 3 年以後申請展延，得以再延長 3 年，這樣的方式是比較像桃園市的一個做法，詳細的部分，再請市場處代理處長來說明。

經濟發展局市場處林代理處長士群：

主席、各位議員大家好，因為在整個處理上，原來是 3 年，因為 3 年之後，要重新再申請一次，所有的程序要再跑一次，對於所謂夜市業者經營的成本，還有時間的效益影響非常大，另外一個行政作業並沒有辦法達到一個便民的部分。

以桃園市為例，也是以 3(年)加 3(年)的一個機制來做運作，另外，臺中市是直接一次就是 6 年，但是我們思考整個夜市，因為在夜市的經營管理，有時候都會出現一些需要加強管理的部分，但是我們的 3(年)加 3(年)跟桃園市的差別在附加條件，就是這 3 年並沒有經過所謂重大的缺失，主要是裁罰確定這一部分，就可以做一個 3(年)加 3(年)的延續。另一個就是相關的要求事項，如果前 3 年與經營相關需要注意或者加強輔導的部分，也會在核准文去做一個附加，以上補充報告。

主席：（陳議員皇宇）

好，感謝局長跟代理處長，現在進行審查，本案只有修正第 6 條法案，現在請翻開第 32 頁修正草案條文對照表，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

請看第 6 條(略)。

主席：（陳議員皇宇）

好，請問各位議員有沒有意見？Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不好意思，第一個問題是法制處這邊，它的 2 項用贅字的方式是好的嗎？還是說可以再精練一點，就是這麼贅字設置許可或展延許可附加條款。

法制處楊處長璿圓：

這部份是因應市場處這邊提出附款，可以在核准函裡面去做附款。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不是，我的意思是這個用詞，就設置許可或展延許可就一定要這樣寫嗎？還是設置或展延許可。

法制處楊處長璿圓：

那個許可應該是可以拿掉。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

贅字嘛！第二個部分是它的附加附款，那個附加附款的內容，有什麼特別的限制嗎？就是包含停止或終止展延或設置許可。